

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1147/2541

นาย วรเชษฐ์ อังสาชน

โจทก์

นางสาว บุษกร ศิวะวรรณวงศ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาที่ได้เถียงเรื่องการตีความตามสัญญาซื้อขายว่าเป็นสัญญาซื้อขายรถยนต์หรือสัญญาซื้อขายสิทธิของผู้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาท ปัญหาการตีความข้อสัญญาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ฎีกาของจำเลยจึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 กันยายน 2538 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 1,325 บาทตามที่โจทก์ขอคำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้แย้งในเรื่องของการตีความตามสัญญาซื้อขาย เอกสารหมาย จ.1 ว่าสัญญาดังกล่าวมีความหมายอย่างไรเป็นข้อกฎหมาย จึงขอศาลฎีกาวินิจฉัยและมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลชั้นต้น แล้วส่งรับฎีกาของจำเลยไว้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาที่ได้เถียงเรื่องการตีความตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 ว่าเป็นสัญญาซื้อขายรถยนต์ หรือสัญญาซื้อขายสิทธิของผู้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทปัญหาการตีความข้อสัญญา เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งจึงให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาและดำเนินการต่อไป"

(สุรินทร์ นาควิเชียร-อมร วีรวงศ์-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ